Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	
Name:	**Modul 8 – Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, Anfechtung**	

Modul 8: Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, Anfechtung

DS 13 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 153–160 · Arbeitsheft S. 121–128

Das kann ich danach
☐ nichtige und anfechtbare Rechtsgeschäfte an Beispielen erkennen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 7?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Ab wann ist man voll geschäftsfähig?

1.2 Ein 5-Jähriger kauft vom Taschengeld Schokolade. Ist der Kauf gültig?

1.3 Was bedeutet „schwebend unwirksam“?

Aufgabe 2 Ups – vertippt!

Situation
Svenja verkauft ihrem Nachbarn Igor ihr Auto. Im schriftlichen Angebot vertippt sie sich: **4.500 €** statt **5.500 €**. Igor nimmt sofort an. Am nächsten Tag bemerkt Svenja den Fehler.

2.1 Muss Svenja das Auto für 4.500 € verkaufen? Was meinst du?

Zum Nachlesen: Rechtsgeschäfte, nichtig und anfechtbar

Wortspeicher
die Willenserklärung · das Rechtsgeschäft · einseitig · zweiseitig · der Vertrag · schlüssiges Handeln · nichtig · anfechtbar · anfechten · der Irrtum · die arglistige Täuschung · die widerrechtliche Drohung · das Scherzgeschäft · die Formvorschrift · unverzüglich · die AGB

1. Rechtsgeschäfte (Buch S. 153–155)

Ein Rechtsgeschäft entsteht durch **Willenserklärungen**: Jemand äußert, dass er etwas rechtlich Wirksames will. Das geht **mündlich**, **schriftlich** (auch E-Mail) oder durch **schlüssiges Handeln** – z. B. Ware aufs Band legen, in den Bus einsteigen, Geld in einen Automaten werfen.

Art	Was braucht man?	Beispiele
einseitiges Rechtsgeschäft	**eine** Willenserklärung	Kündigung, Mahnung, Testament
zweiseitiges Rechtsgeschäft = **Vertrag**	**zwei** übereinstimmende Willenserklärungen	Kaufvertrag, Mietvertrag, Ausbildungsvertrag, Schenkung

2. Nichtig: Es gibt von Anfang an keinen Vertrag (Buch S. 159)

Grund	Beispiel
Vertrag mit einem **Geschäftsunfähigen**	Die 6-jährige Anna kauft Süßigkeiten.
beschränkt Geschäftsfähiger, die Eltern sagen **Nein**	Die 15-jährige Ella kauft einen E-Roller, die Eltern verweigern die Zustimmung.
Scherzgeschäft – beide wissen, dass es nicht ernst gemeint ist	„Ich verkaufe dir eine Fahrkarte zum Mond für 500 €."
Formvorschrift nicht beachtet	Grundstückskauf ohne Notar (notarielle Beurkundung fehlt)
Verstoß gegen ein Gesetz oder gegen die guten Sitten	Kauf von Drogen; Wucherpreise, die eine Notlage ausnutzen

3. Anfechtbar: gültig – bis jemand anficht (Buch S. 160)

Grund	Beispiel	Frist
Irrtum in der Erklärung (vertippt, versprochen)	12.000 € statt 1.200 € geschrieben; 100 statt 10 Stück bestellt	**unverzüglich** nach Entdecken
Irrtum bei der Übermittlung	Die Bürokraft schreibt 50 statt 500.	**unverzüglich**
Irrtum über eine wichtige Eigenschaft	Die neue Kassenkraft hat schon früher Geld unterschlagen.	**unverzüglich**
arglistige Täuschung	Der Unfallschaden am Auto wird verschwiegen.	**1 Jahr** ab Entdecken
widerrechtliche Drohung	„Unterschreib, sonst …"	**1 Jahr** ab Ende der Drohung

Nicht anfechtbar ist der **Motivirrtum**: Man hat sich nur über seine Gründe geirrt („Ich dachte, ich brauche das noch.").

Kurz: AGB (Buch S. 156–157)
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind vorformulierte Vertragsbedingungen („das Kleingedruckte"). Sie gelten nur, wenn der Kunde **ausdrücklich darauf hingewiesen** wurde, sie **lesen konnte** und **einverstanden** ist. Klauseln, die den Kunden unangemessen benachteiligen, sind **unwirksam** – z. B. „Keine Gewährleistung auf Neuware" oder „Reklamation nur innerhalb von 3 Tagen".

Merke: Nichtig = von Anfang an kein Vertrag, man muss nichts tun. **Anfechtbar** = der Vertrag gilt erst einmal; wer sich geirrt hat oder getäuscht wurde, **muss aktiv anfechten**. Nach der Anfechtung ist er von Anfang an nichtig.

Aufgabe 3 Vorgemacht: „Welches Rechtsgeschäft ist nichtig?"

Die Aufgabe
Prüfen Sie, welches Rechtsgeschäft nichtig ist! 1 Die 16-jährige Auszubildende Julia kauft ein Fachbuch für 15,00 €. 2 Die 18-jährige Petra widerruft ihren Ratenvertrag nach 8 Tagen schriftlich. 3 Der 9-jährige Moritz kauft von seinem 6-jährigen Freund einen Modellbausatz für 4,00 € vom Taschengeld. 4 Die 10-jährige Lisa bekommt von ihrer Tante 100,00 € geschenkt. 5 Der 18-jährige Elias kündigt seinen Ausbildungsvertrag schriftlich. – Originalaufgabe der IHK, Sommer 2024, Aufgabe 7

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Alle Personen prüfen	Julia 16, Petra 18, **Moritz 9 und sein Freund 6**, Lisa 10, Elias 18.
2 Wer ist unter 7?	Der **Freund ist 6** – er ist geschäftsunfähig. Seine Willenserklärung ist nichtig, also gibt es keinen Kaufvertrag.
3 Rest schnell prüfen	Julia: Taschengeld/Ausbildung, gültig. Lisa: Geschenk, gültig. Petra und Elias: volljährig, gültig.
4 Ankreuzen	**3**. Tipp: Bei „nichtig“ fast immer nach einem **Kind unter 7** suchen – auch beim Verkäufer!

Aufgabe 4 Geführte Übung: gültig, nichtig oder anfechtbar?

Fall	gültig · nichtig · anfechtbar	Grund
Der 6-jährige Emil kauft vom Taschengeld Buntstifte.		
Eine Verkäuferin tippt im Angebot 100 Kugelschreiber statt 10 ein und merkt es sofort.		
Ein Händler verkauft eine vergoldete Kette als „echte Goldkette“.		
Die 17-jährige Jana kauft vom Taschengeld Kosmetik für 19,89 € und bezahlt bar.		
Tom sagt im Spaß zu Kollegen: „Für eine Flasche Wasser gebe ich euch mein Monatsgehalt!“		
Frau Kaya kauft Weihnachtsdeko. Später sagt ihr Mann, dass er schon welche gekauft hat.		
Zwei Nachbarn verkaufen ein Grundstück per Handschlag.		
Ein Kunde unterschreibt einen Vertrag, weil ihm mit Schlägen gedroht wird.		

Aufgabe 5 Freie Übung: Eigene Fälle

Denk dir drei Fälle aus deinem Ausbildungsbetrieb aus: einen gültigen, einen nichtigen und einen anfechtbaren Kauf. Tauscht mit dem Nachbarn und löst die Fälle des anderen.

Mein Fall	Lösung meines Nachbarn	stimmt?

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (4 Aufgaben · etwa 6 Minuten)

Originalaufgabe der IHK: Sommer 2026, 7 · Winter 2024/25, 7 · Sommer 2025, 16 · Sommer 2023, 11

6.1 Bestimmte Rechtsgeschäfte sind nichtig. Prüfen Sie, welches Rechtsgeschäft nichtig ist!

- ☐ 1 Der fünfjährige Max tauscht mit seinem gleichaltrigen Freund ein Spielzeugauto.
- ☐ 2 Die achtzehnjährige Maria kündigt ihr Arbeitsverhältnis schriftlich.
- ☐ 3 Der vierzehnjährige Leon kauft von seinem Taschengeld ein T-Shirt zum Preis von 14,80 €.
- ☐ 4 An seinem 18. Geburtstag kauft sich Sven einen Gebrauchtwagen für 6.000,00 €.
- ☐ 5 Der neunjährige Moritz bekommt von seiner Tante 50,00 € geschenkt.

6.2 Stellen Sie fest, welches Rechtsgeschäft nichtig ist!

- ☐ 1 Der achtjährige Florian bekommt von seiner Oma 300,00 € geschenkt.
- ☐ 2 Die zehnjährige Gülcan verkauft einer gleichaltrigen Freundin eine gebrauchte DVD.
- ☐ 3 Die sechsjährige Anna kauft Süßigkeiten.
- ☐ 4 An seinem 18. Geburtstag kauft Timo einen Fernseher für 1.500,00 €.
- ☐ 5 Die zwanzigjährige Carmen bestellt für ihren Betrieb versehentlich 200 anstatt 20 Packungen Christbaumschmuck.

6.3 Prüfen Sie die rechtlichen Folgen der Rechtsgeschäfte. Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 3 der insgesamt 6 Rechtsgeschäfte in die Kästchen neben den rechtlichen Folgen eintragen!

1 Der 18-jährige Jonas kauft mit Zustimmung seiner Eltern einen Gebrauchtwagen in 24 Monatsraten.
2 Der 16-jährige Olaf kauft ohne Wissen seiner Eltern von seinem Ersparten ein E-Bike für 3.899,00 €.
3 Die 19-jährige Auszubildende Lisa bestellt im Auftrag ihres Betriebes versehentlich 500 Ordner statt 50.
4 Die 16-jährige Auszubildende Franziska verkauft einer Kundin einen Smart-TV für 700,00 €.
5 Der 5-jährige Lutz kauft von seinem Geburtstagsgeld eine Tüte Bonbons.
6 Die 13-jährige Hatice kauft von ihrem Taschengeld ein Buch für 16,90 €.

nichtig	
anfechtbar	
schwebend unwirksam	

6.4 In welchem Fall ist der Lieferant berechtigt, einen abgeschlossenen Kaufvertrag anzufechten?

- ☐ 1 Wenn er in Lieferschwierigkeiten gerät
- ☐ 2 Wenn er nachträglich feststellt, dass im Angebot anstatt 300,00 € versehentlich nur 30,00 € als Stückpreis angegeben wurden
- ☐ 3 Wenn er erfährt, dass der Kunde die Zahlungsfristen selten einhält
- ☐ 4 Wenn der Kaufvertrag nicht schriftlich abgeschlossen wurde
- ☐ 5 Wenn die Preise nach Vertragsabschluss gestiegen sind

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis
7.1 Ein Kunde kauft eine Jacke für 89,00 €. Zu Hause merkt er, dass sie ihm doch nicht gefällt. Er will den Kauf „anfechten“. **Beurteilen** Sie die Rechtslage.
7.2 Ein Online-Shop schreibt in seine AGB: „Reklamationen sind nur innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung möglich.“ **Erläutern** Sie, ob diese Klausel gegenüber Privatkunden gilt.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)